# CUPRINS

Lista abrevierilor ..... 5

**Capitolul I: Noţiuni introductive în Dreptul Afacerilor** .. 7
1. Noţiunea, obiectul şi definiţia Dreptului Afacerilor ..... 7
1.1. Noţiunea de Drept al Afacerilor ..... 7
1.2. Obiectul Dreptului Afacerilor ..... 9
1.3. Definiţia Dreptului Afacerilor ..... 10
2. Evoluţia Dreptului Afacerilor ..... 10
2.1. Perioada veche (antică) ..... 10
2.2. Perioada evului mediu ..... 11
2.3. Perioada modernă ..... 12
2.4. Evoluţia Dreptului Afacerilor în România ..... 12
3. Originalitatea Dreptului Afacerilor ..... 14
4. Izvoarele Dreptului Afacerilor ..... 17
4.1. Izvoarele creatoare (legislative) ale Dreptului Afacerilor ..... 17
4.2. Izvoare interpretative ale Dreptului Afacerilor ..... 21
5. Spiritul reglementării Dreptului Afacerilor ..... 22
5.1. Autonomia de voinţă ..... 22
5.2. Aparenţa ..... 23
5.3. Ordinea publică ..... 23
5.4. Principiile Dreptului Afacerilor ..... 24
6. Tendinţe moderne ale Dreptului Afacerilor ..... 25
7. Corelaţia Dreptului Afacerilor cu celelalte ramuri ale dreptului ..... 27
7.1. Legătura Dreptului Afacerilor cu Dreptul Civil ... 28
7.2. Legătura Dreptului Afacerilor cu Dreptul Procesual Civil ..... 28
7.3. Legătura dintre Dreptul Afacerilor şi Dreptul Comerţului internaţional ..... 29

7.4. Legătura dintre Dreptul Afacerilor şi Dreptul Administrativ ..... 29
7.5. Legătura dintre Dreptul Afacerilor şi Dreptul Financiar ..... 30
7.6. Legătura dintre Dreptul Afacerilor şi Dreptul Penal ..... 30
**Capitolul II: Afacerile ca fapte de comerţ** ..... 32
1. Faptele de comerţ, noţiune şi clasificare ..... 32
1.1. Necesitatea şi importanţa distanţei faţă de actele sau faptele juridice de drept civil ..... 32
1.2. Reglementarea faptelor de comerţ ..... 36
1.3. Categorii de fapte de comerţ ..... 36
2. Faptele de comerţ obiective ..... 36
2.1. Clasificarea ..... 36
2.2. Operaţiunile de interpunere în schimb sau în circulaţie ..... 38
A. Cumpărarea-vânzarea comercială ..... 38
B. Operaţiunile de bancă şi schimb ..... 42
C. Activitatea bancară în România ..... 45
3. Întreprinderile ..... 50
3.1. Noţiunea şi caracteristicile întreprinderilor ..... 50
3.2. Caracteristicile întreprinderii ..... 51
3.3. Felurile întreprinderilor ..... 52
3.3.1. Clasificare ..... 52
3.3.2. Concluzii ..... 52
4. Faptele de comerţ conexe (accesorii) ..... 53
4.1. Noţiune ..... 53
5. Faptele de comerţ subiective ..... 60
5.1. Noţiunea faptelor de comerţ subiective ..... 60
5.2. Prezumţia de comercialitate ..... 61
5.3. Excepţiile de la prezumţia de comercialitate ..... 61

6. Faptele de comerţ unilaterale sau mixte ..... 62
6.1. Noţiune ..... 62
6.2. Regimul juridic ..... 63
6.3. Excepţiile de la aplicarea legii comerciale ..... 63
7. Consideraţii asupra caracterului operaţiunilor din domeniul agriculturii ..... 64
7.1. Concepţia codului comercial ..... 64
7.2. Întreprinderea agrară ..... 65
7.3. Societatea comercială agrară ..... 65
**Capitolul III: Subiectele raportului de Drept al Afacerilor** ... 66
1. Noţiunea de comerciant ..... 66
1.1. Concepţia codului comercial român privind noţiunea de comerciant ..... 66
1.2. Importanţa practică a definirii noţiunii de comerciant ..... 67
2. Calitatea de comerciant ..... 68
2.1. Dobândirea calităţii de comerciant de către o persoană fizică ..... 68
2.2. Dobândirea calităţii de comerciant de către societăţile comerciale ..... 70
2.2.1. Condiţiile de dobândire a calităţii de comerciant ..... 70
2.2.2. Calitatea de comerciant a altor persoane juridice ..... 70
3. Dovada calităţii de comerciant ..... 71
3.1. Dovada calităţii de comerciant la persoane fizice ..... 72
3.2. Dovada calităţii de comerciant la societăţile comerciale ..... 72
4. Încetarea calităţii de comerciant ..... 73
4.1. Încetarea calităţii de comerciant la persoane fizice ..... 73
4.2. Încetarea calităţii de comerciant a societăţii comerciale ..... 73

5. Condiţiile de exercitare a activităţii comerciale ..... 74
5.1. Principiul libertăţii comerciale. Generalităţi ..... 74
5.2. Capacitatea persoanei fizice de a fi comerciant ... 75
5.2.1. Precizări prealabile ..... 75
5.2.2. Capacitatea ..... 75
5.2.3. Incapacităţile ..... 75
5.3. Incompatibilităţi, decăderi, interdicţii, autorizaţii ... 77
5.3.1. Incompatibilităţi ..... 77
5.3.2. Decăderi ..... 78
5.3.3. Interdicţii ..... 78
5.3.4. Autorizaţii ..... 79
6. Obligaţii profesionale ale comercianţilor ..... 80
6.1. Generalităţi ..... 80
6.2. Publicitatea în registrul comerţului ..... 81
7. Organizarea şi ţinerea contabilităţii activităţii comerciale ..... 90
7.1. Generalităţi ..... 90
7.2. Reglementarea legală ..... 91
8. Obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii ..... 91
8.1. Persoanele obligate să organizeze şi să ţină contabilitatea proprie ..... 91
9. Organizarea şi conducerea contabilităţii ..... 92
9.1. Principii generale ..... 92
9.2. Organizarea contabilităţii patrimoniului ..... 93
9.3. Registrele de contabilitate ..... 93
9.4. Bilanţul contabil ..... 94
9.5. Sancţiunile pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind organizarea şi conducerea contabilităţii ..... 95
10. Exercitarea comerţului în limitele concurenţei licite ..... 96
10.1. Libertatea concurenţei în economia de piaţă ..... 96
10.2. Protecţia împotriva înţelegerilor şi practicilor anticoncurenţiale 97

10.3. Protecţia împotriva concurenţei neloiale ..... 98
10.4. Sancţionarea actelor şi faptelor
de concurenţă neloială ..... 100
11. Fondul de comerţ ..... 102
11.1. Noţiunea fondului de comerţ ..... 102
11.2. Natura juridică a fondului de comerţ ..... 103
12. Elementele fondului de comerţ ..... 105
12.1. Generalităţi ..... 105
12.2. Elementele corporale ale fondului de comerţ ... 105
12.3. Elementele incorporale ale
fondului de comerţ ..... 106
13. Apărarea fondului de comerţ ..... 111
13.1. Generalităţi ..... 111
13.2. Actele juridice privind fondul de comerţ ..... 112
14. Auxiliarii comercianţilor ..... 115
14.1. Reprezentarea ..... 116
14.2. Prepuşii comercianţilor ..... 119
14.3. Comişii pentru negoţ ..... 123
14.4. Comişii călători pentru negoţ ..... 123
14.5. Mijlocitorii ..... 124
14.6. Agenţii de comerţ ..... 126
**Capitolul IV: Societăţile comerciale** ..... 128
1. Originea societăţii comerciale ..... 128
1.1. Noţiunea şi caracteristicile
societăţilor comerciale ..... 130
1.2. Formele şi clasificarea societăţilor comerciale .... 132
1.2.1. Formele societăţilor comerciale ..... 132
2. Clasificarea societăţilor comerciale ..... 135
2.1. După natura lor ..... 135
2.2. După numărul de persoane asociate ..... 136
2.3. După întinderea răspunderii asociaţilor pentru
datoriile societăţii ..... 136

2.4. După modul în care structura de capital social reflectă aportul asociaţilor ..... 136
2.5. Unele societăţi emit titluri de valoare, altele nu ..... 137
2.6. După sursa aportului de capital ..... 137
3. Constituirea societăţilor comerciale ..... 137
3.1. Consideraţii introductive ..... 137
3.2. Actele constitutive ale societăţilor comerciale .... 138
3.2.1. Contractul de societate ..... 138
3.2.1.1. Generalităţi ..... 138
3.2.1.2. Elementele specifice ale actului constitutiv ..... 138
3.3. Cuprinsul actului constitutiv ..... 145
3.4. Statutul societăţii ..... 148
3.4.1. Generalităţi ..... 148
3.4.2. Noţiunea şi condiţiile de validitate ale statutului ..... 148
3.4.3. Cuprinsul statului societăţii ..... 148
4. Formalităţile specifice pentru constituirea societăţilor pe acţiuni prin subscripţie publică ..... 149
5. Publicarea, înmatricularea şi înscrierea fiscală a societăţii ..... 153
5.1. Generalităţi ..... 153
5.2. Înmatricularea în registrul comerţului ..... 154
5.3. Înscrierea fiscală a societăţii ..... 154
6. Înfiinţarea sucursalelor şi filialelor societăţii comerciale ..... 155
6.1. Generalităţi ..... 155
6.2. Regimul juridic al filialelor şi sucursalelor ..... 155
7. Funcţionarea societăţii comerciale. Organele de conducere şi control ..... 156

7.1. Organele societăţii ..... 156
7.1.1. Generalităţi .....156
7.1.2. Adunarea generală a acţionarilor ..... 157
7.1.3. Administratorii societăţii ..... 161
**Capitolul V: Modificarea societăţilor comerciale** ..... 168
1. Noţiunea de modificare a societăţilor comerciale ..... 168
1.1. Generalităţi .....168
1.2. Principalele cazuri de modificare a societăţilor comerciale ..... 168
2. Dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale ..... 175
2.1. Generalităţi ..... 175
2.2. Dizolvarea societăţilor comerciale ..... 176
2.3. Lichidarea societăţii .....178
2.4. Reorganizarea şi lichidarea judiciară ..... 181
**Capitolul VI: Obligaţiile comerciale** ..... 185
1. Reguli privind executarea societăţilor comerciale ..... 185
1.1. Precizări prealabile ..... 185
1.2. Structura juridică a afacerilor ..... 185
1.2.1. Actul unilateral în afaceri ..... 185
1.2.2. Contractul de afaceri ..... 186
2. Tipurile de contracte comerciale ..... 188
2.1. Efectele contractului de vânzare-cumpărare ..... 189
2.2. Măsuri în caz de neexecutare a obligaţiilor contractuale ..... 191
3. Contractele de intermediere ..... 193
3.1. Contractul de mandat comercial ..... 193
3.2. Contractul de comision ..... 195
3.3. Contractul de consignaţie ..... 197
3.4. Contractul de agenţie comercială ..... 198
4. Contractele de transfer de tehnologie ..... 199
4.1. Contractul de licenţă ..... 200
4.2. Contractul de know-how ..... 200
4.3. Contractul de consultanţă ..... 201

5. Contracte de concesiune ..... 202
5.1. Contractul de concesiune propriu-zis ..... 202
5.2. Contractul de concesiune exclusivă ..... 206
5.3. Contractul de franciză ..... 204
6. Contractele de finanţare a operaţiunilor comerciale ..... 205
6.1. Contractul de credit bancar ..... 205
6.2. Contractul de leasing ..... 206
6.3. Contractul de factoring ..... 207
7. Alte contracte folosite în activitatea financiară ..... 208
7.1. Contractul de report ..... 208
7.2. Contractul de cont curent ..... 209
7.3. Contractul de depozit comercial ..... 210
7.4. Contractul de gaj comercial ..... 211
7.5. Contractul de închiriere comercială ..... 213
**Capitolul VII: Titlurile de credit** ..... 215
1. Noţiunea şi clasificarea titlurilor de credit ..... 215
1.1. Noţiunea şi caracteristicile titlurilor de credit ..... 215
1.2. Clasificarea titlurilor de credit ..... 216
1.3. Titlurile de legitimare ..... 219
2. Valorile mobiliare ..... 219
2.1. Acţiuni emise de societăţile comerciale ..... 219
2.1.1. Noţiunea şi caracteristicile acţiunilor ..... 219
2.1.2. Felurile acţiunilor ..... 220
3. Obligaţiunile emise de societăţile pe acţiuni ..... 221
3.1. Noţiunea, natura juridică şi felurile obligaţiunilor ..... 221
3.2. Condiţiile emiterii obligaţiunilor ..... 222
3.3. Rambursarea obligaţiunilor ..... 224
4. Efectele de comerţ ..... 225
4.1. Cambia ..... 225
4.1.1. Noţiunea de cambie ..... 225
4.1.2. Funcţiile cambiei ..... 226

4.1.3. Caracterul formal al cambiei ..... 227
4.1.4. Reprezentarea în materie cambială ..... 227
4.1.5. Acceptarea cambiei ..... 228
4.1.6. Girul ..... 228
4.1.7. Avalul ..... 229
4.1.8. Plata cambiei ..... 230
4.2. Biletul la ordin ..... 230
4.3. Cecul ..... 231
**Capitolul 8 : Grupurile de interes economic** ..... 235
1. Generalităţi ..... 235
2. Definiţie şi trăsături caracteristice ..... 235
3. Regimul juridic al grupului de interes economic ..... 237
4. Constituirea şi înmatricularea grupului de interes economic ..... 240
5. Funcţionarea, dizolvarea şi lichidarea grupului de interes economic ..... 241
6. Grupurile Europene de interes economic ..... 243

Bibliografie selectivă în cuprinsul lucrării ..... 249